RESUMÉ — Organizační řád Exekutorské komory

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje vnitřní organizaci komory, členská práva, orgány a evidence.

Zásady a nosné koncepty: Profesní samospráva, zákonnost pravomoci, volba a odpovědnost orgánů.

Systematika: Komora a členové; jednotlivé orgány; společná pravidla; seznamy a další organizační agendy.

Subjekty a objekty: Členové komory, sněm, prezidium, prezident, komise a pracovní orgány.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Provádí zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Pravomoc státních soudů a ministerstva nelze interním řádem změnit; zvláštní komorní řády podrobně upravují jednotlivé agendy.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

Organizační řád upravuje a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen “Komora”) a kanceláře Komory (dále jen "kancelář") a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen “exekutoři”), seznamu exekutorských kandidátů (dále jen “kandidáti”), seznamu exekutorských koncipientů (dále jen “koncipienti”) a seznamu ustanovených zástupců exekutorů, c) hospodaření Komory.

§ 2 — Jednání za Komoru

(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen “prezident”) jako její statutární orgán.

§ 4

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva: a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo třetími osobami, c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených Komorou, d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené době a seznamuje exekutora s výsledky, e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou pojišťovnou.

§ 5

Exekutor jako člen Komory má zejména tyto povinnosti: a) platit členské příspěvky stanovené sněmem a odvody do fondu Komory, b) dbát na důstojnost a čest exekutorského stavu i mimo výkon exekuční nebo další činnosti, c) oznamovat Komoře včas a řádně všechny změny týkající se jeho osoby a exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, d) oznamovat Komoře včas a řádně statistické údaje týkající se jeho exekuční a další činnosti v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů v rámci její působnosti, e) plnit další povinnosti stanovené zákonem nebo stavovskými předpisy Komory.

§ 6

(1) Pozvánka na sněm musí obsahovat datum a místo konání sněmu, začátek jednání sněmu a návrh pořadu jednání sněmu a musí být odeslána kanceláří nejméně 30 dní před konáním sněmu všem exekutorům.

§ 16

(1) Složení a strukturu kárné komise, jakož i sestavování kárných senátů stanoví zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

§ 17

(1) Podrobnosti o řízení, rozhodování a činnosti zkušební komise stanoví zvláštní stavovský předpis.

§ 18

(1) Podrobnosti o řízení, rozhodování a činnosti výběrové komise stanoví zvláštní stavovský předpis.

§ 19

(1) Prezidium je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen "regionální středisko").

§ 25 — Působnost a úkoly kanceláře Komory

Kancelář vytváří podmínky pro řádnou činnost všech orgánů Komory a při tom zabezpečuje organizační, administrativní a hospodářskou činnost Komory.

§ 30 — Provádění záznamů v seznamech

(1) Provádění záznamů v seznamech zajišťuje na základě pokynu prezidia kancelář Komory.

§ 31 — Obecné ustanovení

V seznamu exekutorů se záznamem vyznačuje a) jmenování exekutora do exekutorského úřadu a zápis do seznamu exekutorů, b) zánik výkonu exekutorského úřadu a vyškrtnutí ze seznamu exekutorů, c) pozastavení výkonu exekutorského úřadu, d) zánik pozastavení výkonu exekutorského úřadu.

§ 33 — Záznam o zániku výkonu exekutorského úřadu a o vyškrtnutí ze seznamu exekutorů

Záznam o zániku výkonu exekutorského úřadu a o vyškrtnutí ze seznamu exekutorů obsahuje tyto údaje: a) den, kdy došlo k zániku výkonu exekutorského úřadu a den, kdy došlo k vyškrtnutí exekutora ze seznamu exekutorů, b) důvod zániku výkonu exekutorského úřadu s odkazem na příslušné ustanovení zákona.

§ 35 — Záznam o zániku pozastavení exekutorského úřadu

Záznam o zániku pozastavení výkonu exekutorského úřadu obsahuje údaje o dni, kdy k zániku pozastavení výkonu exekutorského úřadu došlo.

§ 43 — Obecné ustanovení

(1) Finanční hospodaření Komory se řídí rozpočtem Komory (dále jen "rozpočet"), není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.

§ 44 — Rozpočtové období

(1) Rozpočtové období Komory se skládá z rozpočtových roků, které jsou shodné s kalendářním rokem.

§ 45 — Návrh rozpočtu

(1) Návrh rozpočtu sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů Komory v rozpočtovém období a musí vždy vytvářet přiměřené rozpočtové rezervy.

§ 46 — Schválení rozpočtu

Rozpočet schvaluje sněm většinou přítomných exekutorů.

§ 48

(1) Rozhodování o nakládání s majetkem Komory přísluší prezidiu.

Podklad: Organizační řád_PZ.pdf • 20 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 849 slov resumé včetně úvodu z 6227 slov vyčištěného podkladu (13,63 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.